

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8771/2557

บริษัทเขาแดงคอนสตรัคชั่น จำกัด
นางวิษญาหรือวิชยา แสงเนตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 1 (4)

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 3, มาตรา 7, มาตรา 12

ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 3, 7, 12 รัฐเท่านั้นที่จะเป็นผู้เสียหายในการฟ้องคดีต่อผู้กระทำความผิด โจทก์ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมเสนอราคาซึ่งเป็นเอกชนมิได้อยู่ในฐานะผู้เสียหายที่จะฟ้องร้องคดีเองได้

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 90, 157 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 3, 7, 12

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 จำคุกคนละ 3 ปี จำเลยทั้งสองนำสืบเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 2 ปี 3 เดือน ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกา

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฎีกาจำเลยที่ 2 ศาลฎีกา อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาในส่วนของจำเลยที่ 2 จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 เสียจากสารบบความศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความไม่ได้แย้งรับฟังเป็นยุติว่า โจทก์มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง จำเลยทั้งสองเป็นข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยจำเลยที่ 1 มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่จัดหาพัสดุและจัดจ้าง จำเลยที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาให้เป็นประธานคณะกรรมการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายสะพานไม้แก่นตก ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ - บ้านใหม่ ตำบลวังใหม่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยวิธีพิเศษ คณะกรรมการจัดจ้างได้มีหนังสือเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างสร้างถนน 5 ราย ให้เข้าร่วมยื่นซองเสนอราคา ส่วนโจทก์ไม่ได้รับเชิญให้ยื่นซองเสนอราคา วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551

โจทก์ไปขอรับเอกสารเสนอราคาการจ้างสร้างถนนสายดังกล่าว จำเลยทั้งสองไม่ยอมมอบให้โดยอ้างว่าเป็นอำนาจของตน เมื่อถึงกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 4 มีนาคม 2551 มีผู้ยื่นซองเสนอราคา 4 ราย รวมทั้งโจทก์ ผลการเสนอราคาบริษัทนครนคม จำกัด เสนอราคาต่ำสุด และได้เข้าทำสัญญาจ้าง มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 3, 7, 12 หรือไม่ เห็นว่า ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว รัฐเท่านั้นที่จะเป็นผู้เสียหายในการฟ้องคดีนี้ต่อผู้กระทำความผิดโดยการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โจทก์ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมเสนอราคาซึ่งเป็นเอกชนมิได้อยู่ในฐานะผู้เสียหายที่จะฟ้องร้องคดีเองได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิจารณายกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานนี้ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผลฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษายืน

(พิทักษ์ คงจันทร์-รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร-ศรีอัมพร ศาลิคุปต์)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายอรรถชาติ สินไชย

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 - นายพูนศักดิ์ จงกลนี้

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอุทธรณ์ 2886/2553

ต้น

หมายเหตุ